

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 194/2531	พนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด	โจทก์
	นายสมาน อนุมาตย์ กับพวก	จำเลย
	นายสมาน อนุมาตย์ จำเลยที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4,7,26,76,102 ฯลฯ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ลงโทษฐานมีกัญชาไว้ในครอบครองจำคุกคนละ 4 เดือน ปรับคนละ 2,000 บาท จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกคนละ 2 เดือน ปรับคนละ 1,000 บาท โทษจำคุกรอไว้มีกำหนด 1 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำคุกจำเลยคนละ 2 ปี สถานเดียวจำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกจำเลยคนละ 1 ปี ไม่รอกการลงโทษนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นจำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา เฉพาะจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 23,22)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ไม่อนุญาตปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 1 ในระหว่างฎีกาให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ไม่อนุญาตปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 1 ในระหว่างฎีกาให้ยกคำร้อง

(ชวลิต นราลัย-สหัส สิงหวิริยะ-ดำริ ศุภพิโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ